

Nr. 67 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 22. März 1938

R 43 II/421, Bl. 66–69

Beginn:

Beginn:

[Relevanz der politischen Beurteilung bei der Beförderung von Beamten; hier: Ausnahme- und Streitfälle]

1. Dem Herrn Reichsminister ist Vortrag gehalten.

2. *Vermerk:*

Das vom Reichsminister des Innern abschriftlich übersandte Schreiben des Stellvertreters des Führers vom 8. Januar 1938¹ nimmt seinen Ausgang von dem Rundschreiben des Reichsministers des Innern vom 18. Dezember 1937 (Rk. 20872 B)². Dieses Rundschreiben befaßt sich mit dem § 8 der Reichsgrundsätze³ bzw. mit der politischen Beurteilung der Beamten und führt dann u. a. folgendes aus: „Bestehen Zweifel darüber, ob ein Beamter nach seiner politischen Zuverlässigkeit zur Beförderung geeignet ist, so wird der zuständige Fachminister oder der für die Beförderung zuständige Dienstvorgesetzte beim Stellvertreter des Führers oder bei dem ... hierzu berechtigten Hoheitsträger der NSDAP ein politisches Gutachten beantragen. ... wird die politische Zuverlässigkeit bejaht, so kann die Beförderung erfolgen ..., wird sie verneint, ist aber der zuständige Fachminister nach dem Ermittlungsergebnis der begründeten Auffassung, daß Zweifel in die politische Zuverlässigkeit des betreffenden Beamten nicht zu setzen sind, so kann er nach § 17 Abs. 1 Satz 2 (der Reichsgrundsätze)⁴ gegebenenfalls *eine Ausnahme beim Führer und Reichskanzler beantragen*.“ Diese Auffassung,

¹ Dem RMRk am 2. 2. 1938 übersandt m. d. B. um Stellungnahme; R 43 II/421, Bl. 65. Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 183, generell ebd. S. 80–82. Der StdF forderte hier für alle Fälle, in denen ein Ressortchef trotz polit. Einwände des „Hoheitsträgers“ der NSDAP einen Beamten zu befördern wünschte und eine Ausnahmegenehmigung betrieb wie vom RIM vorgeschlagen (s.u.), daß der RMRk ihm von diesem Antrag sogleich Kenntnis gebe, „damit ich noch Gelegenheit habe, hierzu im Hinblick auf die politische Beurteilung Stellung zu nehmen“. Der RIM bemerkte auf der Abschrift, er habe gegen diesen Vorschlag des StdF keine Bedenken, und Lammers notierte am 4. 2.: „Ich auch nicht“. Offensichtlich bewog dies Killy, das Problem aus beamtenrechtl. Sicht grundsätzlich aufzurollen. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12394.

² RdSchr. RIM an die ORBeh., RStH und Landesregierungen; R 43 II/421, Bl. 64.

³ *Reichsgrundsätze über Einstellung, Anstellung und Beförderung der Reichs- und Landesbeamten* vom 14. 10. 1936 (RGBl. I S. 893); s. PFUNDTNER/NEUBERTI c 11, S. 1–18. § 8 *Beförderung* lautete: „Befördert kann nur der Beamte werden, der neben restloser Erfüllung der allgemeinen Beamtenpflichten

– a)

unter Berücksichtigung seiner früheren politischen Einstellung die unbedingte Gewähr dafür bietet und seit dem 30. 1. 1933 bewiesen hat, daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintritt und ihn wirksam vertritt,

– b)

den urkundlichen Nachweis geführt hat, daß er und sein Ehegatte deutschen oder artverwandten Blutes ist (§ 1a Abs. 3 RBG [ReichsbürgerG]),

– c)

nach seinen dienstlichen Leistungen und Fähigkeiten den Anforderungen des höheren Amtes voll entspricht. Das Dienstalter allein rechtfertigt eine Beförderung in keinem Falle.“

⁴ § 17 *Ausnahmen* (1): „Ich [Hitler] ermächtige die Reichsminister des Innern und der Finanzen, von den Vorschriften der §§ 3 bis 7 [betr. Anstellung], 9 bis 12 Abs. 1 bis 3, § 15 Abs. 1 und § 16 [Beförderungsvorschriften für einzelne Beamtenkategorien] Abweichungen zuzulassen. Gleichzeitig behalte ich mir für besondere Fälle das Recht der persönlichen Entscheidung sowie das Recht vor, über die im Satz 1 aufgeführten Bestimmungen hinaus weitere Abweichungen zuzulassen.“

der der Stellvertreter des Führers in seinem Schreiben vom 8. Januar 1938 (Rk. 2311 B) grundsätzlich zustimmt, ist falsch und bedarf zunächst der Richtigstellung.

Der § 8 der Reichsgrundsätze bestimmt die Voraussetzungen, die bei der Beförderung eines Beamten vorliegen müssen. In Buchstabe a ist als Grundvoraussetzung festgelegt, daß der Beamte unter Berücksichtigung seiner früheren politischen Einstellung die unbedingte Gewähr dafür bietet und seit dem 30. Januar 1933 bewiesen hat, daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintritt und ihn wirksam vertritt. Buchstabe c setzt als weitere Voraussetzung fest, daß der Beamte nach seinen dienstlichen Leistungen und Fähigkeiten den Anforderungen des höheren Amtes voll entspricht.

In § 17 der Reichsgrundsätze Abs. 1 sind die Reichsminister des Innern und der Finanzen ermächtigt, von den Vorschriften der §§ 3 bis 7, 9 bis 12 Abs. 1–3, § 15 Abs. 1 und § 16 Abweichungen zuzulassen. In Satz 2 des § 17 hat sich der Führer und Reichskanzler für besondere Fälle das Recht der persönlichen Entscheidung sowie das Recht Vorbehalten, über die in Satz 1 aufgeführten Bestimmungen hinaus weitere Abweichungen zuzulassen. Der Reichsminister des Innern ist offenbar der Meinung, daß damit die Möglichkeit, von dem in Satz 1 des § 17 nicht genannten § 8 Ausnahmen zuzulassen, dem Führer Vorbehalten sei. Diese Auffassung ist rechtsirrtümlich. Der § 8 der Reichsgrundsätze ist nicht deshalb in § 17 Abs. 1 Satz 1 nicht genannt, weil das Recht, hiervon Ausnahmen zuzulassen, dem Führer Vorbehalten ist, sondern deshalb, weil die Bestimmungen des § 8 Buchstabe a und c ihrer Natur nach unverzichtbar sind, so daß eine Ausnahme davon überhaupt nicht in Frage kommt. Denn die Beförderung eines politisch nicht zuverlässigen Beamten soll ebenso wenig in Frage kommen wie die Beförderung eines Beamten, dessen Leistungen den Anforderungen des höheren Amtes nicht entsprechen. Das ist zudem in § 26 Abs. 1 Ziff. 3 und 2 DBG⁵ zwingend ausgesprochen.

Die Frage, die der Regelung bedarf und die mit dem Rundschreiben vom 18. Dezember 1937 geregelt werden sollte, ist die, wie zu verfahren ist, wenn der Fachminister und der Stellvertreter des Führers hinsichtlich der politischen Beurteilung eines Beamten verschiedene Auffassungen vertreten, bzw. wenn der Fachminister glaubt, der politischen Beurteilung des Stellvertreters des Führers nicht zustimmen zu können. Daß in solchen Fällen über die entgegenstehenden Auffassungen eine Entscheidung herbeigeführt werden muß, und daß diese Entscheidung nötigenfalls nur beim Führer und Reichskanzler liegen kann, ist selbstverständlich. Sie wird aber nicht herbeigeführt unter dem Gesichtswinkel einer Ausnahme vom § 8 der Reichsgrundsätze. Dieser Gedanke ist offenbar dadurch veranlaßt, daß, wie sich aus dem Schreiben des Stellvertreters des Führers vom 8. Januar 1938 ergibt, der Stellvertreter des Führers die Auffassung vertritt, daß für die Frage, ob ein Beamter als politisch zuverlässig anzusprechen ist, die Stellungnahme des Hoheitsträgers maßgeblich und entscheidend sei. Auch diese Auffassung bedarf notwendig einer Richtigstellung, nicht nur deshalb, weil auch der Hoheitsträger bei Abgabe eines Urteils, von dem unter Umständen die Ehre und die Existenz eines Beamten abhängt, irren kann, sondern auch deshalb, weil diese Auffassung den gesetzlichen und sonstigen Anordnungen, die über das Verfahren bei der Beförderung von Beamten bestehen, zuwiderläuft. Dem Stellvertreter des Führers bzw. dem Hoheitsträger ist bei der Ernennung und Beförderung von Beamten nicht der letzte entscheidende Einfluß durch Abgabe seines politischen Urteils eingeräumt. Vielmehr ist das Interesse der Partei, das sie an jeder Beförderung und Ernennung eines Beamten nimmt und nehmen muß, dadurch gewahrt, daß ihr bei der Beurteilung des Beamten ein *Anhörungsrecht* eingeräumt ist (vgl. § 31 DBG⁶). Auf diese Weise ist sie in die Lage versetzt, zu der Gesamtbeurteilung eines Beamten ihrerseits das erforderliche Tatsachenmaterial beizusteuern. Die

⁵ DBG vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 39); s. ARH IV, Nrr. 4, 21 P. 1. § 26 (1) Ziff. 2–3 lautete: „Beamter kann ferner nur werden, wer [...]
2. die für seine Laufbahn vorgeschriebene oder, mangels solcher Vorschriften, die übliche Vorbildung oder sonstige besondere Eignung für das ihm zu übertragende Amt besitzt und
3. die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintritt.“

⁶ Vollständ. Wortlaut von § 31 DBG im nachfolg. Absatz zitiert.

von ihr vorgebrachten zutreffenden Tatsachen werden selbstverständlich von dem Fachminister in jedem Falle Berücksichtigung finden. Es muß aber im Interesse des Beamten die Möglichkeit bestehen, etwa nicht zutreffende Angaben über ihn richtigzustellen. Das wird, wie die Erfahrung beweist, häufig Erörterungen zwischen dem Fachminister und dem Stellvertreter des Führers zur Folge haben, die nicht mehr möglich wären, wenn die Auffassung zuträfe, daß über die politische Beurteilung des Beamten und damit letzten Endes über sein Schicksal der Stellvertreter des Führers abschließend und endgültig entscheidet.

Wie in dieser Beziehung bei der Ernennung und Beförderung von Beamten zu verfahren ist, ergibt sich aus einer Reihe von Bestimmungen des Deutschen Beamtengesetzes. In § 31 heißt es: „Der Führer und Reichskanzler bestimmt durch Erlaß, *inwieweit* bei der Ernennung von Beamten der Stellvertreter des Führers oder die von ihm bestimmte Stelle *zu hören* ist.“ In dem Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 10. Juli 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 769)⁷, in dem er sich die Ernennung usw. der Beamten in Planstellen der Reichsbesoldungsgruppen A 2c⁸ und aufwärts vorbehalten hat, ist in I Abs. 3 gleichzeitig bestimmt, daß vor der Einreichung der Vorschläge auf Ernennung von Beamten ..., soweit es sich nicht um Beamte der Wehrmacht handelt, der Stellvertreter des Führers *zu hören* ist. Damit ist m. E. eindeutig klargestellt, daß es sich nicht um eine abschließende Entscheidung, sondern um ein Anhörungsrecht bzw. eine Anhörungspflicht des Stellvertreters des Führers handelt.

Wie im übrigen zu verfahren ist, ergibt sich m. E. aus den §§ 36 und 42 Abs. 1 DBG. Diese Bestimmungen stehen in dem Abschnitt V des Gesetzes, der die Überschrift trägt: Sicherung der rechtlichen Stellung des Beamten. Der § 36 bestimmt: „Der Staat gewährt dem Beamten Fürsorge und *Schutz* bei seinen amtlichen Verrichtungen und *in seiner Stellung als Beamter*.“ Dieser vom § 36 statuierten Rechtspflicht des Staates entspringt die Bestimmung des § 42 Abs. 1, in der es heißt: „Zwischen dem Beamten und seinem Dienstvorgesetzten sollen Offenheit und Vertrauen herrschen. Der Beamte *muß* über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die ihm nachteilig werden können, gehört werden, wenn es sich nicht um dienstliche Urteile über seine Person, seine Kenntnisse und Leistungen handelt.“ Diese Bestimmung ist von besonderer Bedeutung, nachdem das frühere Recht des Beamten, in seine Personalakten Einsicht zu nehmen, deshalb beseitigt ist⁹, weil der nationalsozialistische Staat es als die vornehmste Pflicht des Dienstvorgesetzten ansieht, selbst im Sinne des § 42 dafür Sorge zu tragen, daß der Beamte in seiner Ehre und in seinen Rechten, wenn er die ihm obliegenden Pflichten erfüllt, nicht beeinträchtigt wird. Nach § 42 Abs. 1 Satz 2 sind von der Bekanntgabe an den Beamten lediglich ausgeschlossen *dienstliche* Urteile, d. h. solche Urteile, die von einem Dienstvorgesetzten über Person, dienstliche Leistung und Fähigkeit eines Beamten abgegeben werden. Alle anderen Behauptungen, Angaben oder Urteile, die nicht dienstlicher Art sind, aber dem Beamten nachteilig werden können, sind ihm bekanntzugeben, damit er sich dagegen verteidigen, Irrtümer aufklären und der Gefahr einer falschen Beurteilung durch seinen Dienstvorgesetzten Vorbeugen kann.

In dem erörterten Zusammenhang gehören hierher auch die von den Dienststellen der Partei über den Beamten abgegebenen Urteile. Wäre das nicht der Fall, so würde in vielen Fällen die Richtigstellung einer irrtümlichen Angabe über den Beamten nicht möglich sein. Soweit sich übersehen läßt, wird hier allerdings nicht einheitlich verfahren. Es gibt Dienstvorgesetzte, die – m. E. zutreffend – ungünstige politische Beurteilungen als eine für den Beamten nachteilige Tatsache ansehen und sie ihm auf Grund des § 42 bekanntgeben; es gibt andererseits Dienstvorgesetzte, die die Auffassung vertreten, politische Beurteilungen durch die Dienststellen der NSDAP seien als ein dienstliches

⁷ FvE über die Ernennung der Beamten und die Beendigung des Beamtenverhältnisses; S. R 43 II/453, Bl. 76f.; PFUNDTNER/NEUBERT I c 15, S. 1–4.

⁸ Eingangsstufe des höheren Dienstes: Regierungsräte u. ä.

⁹ Die Einsichtnahme in ihre Personalakte war den Beamten bereits aufgr. Erlaß des RIM vom 12. 4. 1934 (RMBIIV S. 747) verwehrt; s. MOMMSEN, Beamtentum, S. 76, 181 (Abdruck).

Urteil im Sinne des § 42 Abs. 2 Satz 2 anzusehen, das dem Beamten nicht bekanntgegeben werden dürfe. Diese Auffassung ist fraglos schon deswegen nicht zutreffend, weil sie der klaren Fassung des § 42 Zwang antut. Daß die Auffassung nicht zutreffend ist, ergibt sich aber einwandfrei daraus, daß bei der Beratung des Beamtengesetzes in einer früheren Fassung des § 42 der Satz enthalten war: „Den dienstlichen Urteilen über die Person des Beamten stehen die politischen Beurteilungen durch Dienststellen der NSDAP gleich“, dieser Satz aber gestrichen worden ist und in das Gesetz nicht Aufnahme gefunden hat¹⁰. Damit ist klar zum Ausdruck gebracht, daß solche politischen Beurteilungen gegebenenfalls zu den ungünstigen Tatsachen gehören, die dem Beamten bekanntzugeben sind.

Eine Klarstellung der beiden hier erörterten irrtümlichen Auffassungen erscheint aus allgemein politischen und insbesondere beamtenpolitischen Gründen unbedingt erforderlich.

Beizupflichten ist der Auffassung des Reichsministers des Innern und des Stellvertreters des Führers, daß es in den Fällen, in denen über die politische Beurteilung eines Beamten zwischen dem Fachminister und dem Stellvertreter des Führers Meinungsverschiedenheiten bestehen, zweckmäßig ist, wenn der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei gegebenenfalls den Stellvertreter des Führers von der Auffassung des Fachministers unterrichtet und fernerhin auch von der ihm zugehenden Auffassung des Stellvertreters des Führers dem Fachminister Kenntnis gibt. Hiervon dürfte zweckmäßig bei der Stellungnahme an den Herrn Reichsminister des Innern auszugehen sein.

Dr. K[ill]y

[...]¹¹

¹⁰ Zur langwierigen Vorbereitung des DBG s. ARH II/2, Nr. 172; ARH III, Nr. 8; generell MOMMSEN, Beamtentum, S. 91–104; MÜHL-BENNINGHAUS, Beamtentum, S. 135–160.

¹¹ Folgt 3.: Entw. eines dem Tenor dieses Vm. entsprechenden Schreibens an den RIM, das Lammers am 28. 3. 1938 ausfertigte; R 43 II/421, Bl. 70–72. Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 184f. Die Notwendigkeit, bei abweichender fachl.-dienstl. und polit. Beurteilung eines Beamten die Entscheidung Hitlers anzurufen, wurde hierin bejaht, die Berufung auf die §§ 8 und 17 (1) der Reichsgrundsätze jedoch zurückgewiesen: „Die Möglichkeit einer Entscheidung des Führers und Reichskanzlers in den zur Erörterung stehenden Fällen ergibt sich ohne weiteres aus § 24 DBG [Recht der Beamtenernennung, vorbehaltlich seiner Übertragung, grundsätzlich beim Führer]. Die in dieser Bestimmung zum Ausdruck gebrachte staatsrechtliche Kompetenz des Reichsoberhauptes zur Ernennung der Beamten schließt ihrer Natur nach das Recht der endgültigen und abschließenden Beurteilung in sich, selbstverständlich aber auch das Recht der abschließenden Beurteilung in den Fällen, in denen zwischen dem Fachminister und dem Stellvertreter [des Führers] hinsichtlich der politischen Beurteilung eines Beamten eine Meinungsverschiedenheit besteht.“ Weiter folge aus dieser Generalkompetenz Hitlers, daß die Auffassung des StdF im Schreiben vom 8. 1. 1938, wonach „für die Frage, ob ein Beamter als politisch zuverlässig anzusehen ist, die Stellungnahme des Hoheitsträgers maßgeblich und *entscheidend* sei, nicht als zutreffend anerkannt werden“ könne. Der RIM übermittelte am 2. 5. 1938 Abschrift dieses Schreibens dem StdF, indem er beifügte: „Ich glaube, mich der darin vertretenen Ansicht anschließen zu sollen.“ R 43 II/421, Bl. 74.

Zitierhinweis

Nr. 67 Vorlage des Reichskabinettsrats Killy an Reichsminister Lammers. 22. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d067>